CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-ANGL-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit anglais (English Legal System)	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Common law, sources and courts of the English legal system

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Les réponses peuvent être en français : l'objectif est de maîtriser le vocabulaire juridique anglais.

Exercice 1 — The Common Law (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Fundamentals of the English legal tradition.

a. Define « common law » and contrast it with civil law.

b. What is the doctrine of *precedent* (*stare decisis*) ?

c. What does « equity » mean in English law ?

✓ CORRIGÉ

a) Common law = judge-made law built on judicial precedents, applied uniformly (« common ») throughout the realm ; **civil law** = codified rules (Code civil) where statutes, not cases, are the primary source.

b) *Stare decisis* (« let the decision stand ») : courts must follow the legal rules established by higher courts in earlier similar cases → certainty and consistency.

c) Equity = body of rules developed by the Lord Chancellor to mitigate the rigidity of common law — remedies unavailable at common law (injunction, specific performance, trust) based on fairness (« conscience »).

Exercice 2 — Sources of English law (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Identify and rank the sources.

a. List the sources of English law with one example each.

b. What is the difference between *ratio decidendi* and *obiter dictum* ?

c. Why is there no written constitution in the UK ?

✓ CORRIGÉ

a) Legislation (Acts of Parliament — Human Rights Act 1998) · **Case law / precedent** (judgments of senior courts) · **EU-derived law** (retained after Brexit) · **Custom** and **legal writing** (minor sources) · **constitutional conventions** (unwritten rules).

b) *Ratio decidendi* = the legal reason for the decision — binding part of the precedent ; *obiter dictum* = remarks « by the way », persuasive but not binding.

c) The UK constitution is **uncodified** : it draws from statutes (Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689), conventions, common law and works of authority — flexible and evolutionary rather than fixed in one document.

Exercice 3 — The court system (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Civil and criminal courts hierarchy.

a. Outline the main courts of England and Wales and their jurisdiction.

b. What is the highest court and since when does it exist ?

c. What is the role of the *Crown Court* ?

✓ CORRIGÉ

a) Magistrates' Court (minor criminal, no jury) → **Crown Court** (serious criminal, jury) → **High Court** (major civil) → **Court of Appeal** → **Supreme Court**.

b) The **Supreme Court of the United Kingdom**, created in *2009* — replacing the Appellate Committee of the House of Lords — final court of appeal for all UK civil cases.

c) Tries *indictable offences* (serious crimes) with a **jury of 12** deciding guilt; the judge rules on law and passes sentence.

Exercice 4 — Common law vs droit civil : comparaison (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Comparer les deux traditions pour un étudiant ivoirien.

a. Deux différences majeures entre common law et droit civil quant à la place du juge.

b. Pourquoi le droit anglais influence-t-il le droit des affaires international ?

c. Terminologie : traduire « contract », « tort », « trust », « damages ».

✓ CORRIGÉ

a) En **common law** : le juge *crée* le droit par ses décisions (precedent), rôle quasi créateur ; en **droit civil** : le juge *applique* la loi écrite du législateur — le code est la source première, la jurisprudence n'est que persuasive.

b) La City de Londres centre financière mondiale, les contrats internationaux rédigés en anglais sous common law (predictabilité du precedent, liberté contractuelle forte) — d'où le « governing law » anglais dans nombre de contrats africains.

c) Contract = **contrat** ; tort = **délit civil** (dommage hors contrat) ; trust = **fiducie** ; damages = **dommages-intérêts**.